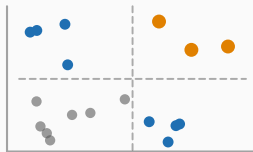


Risque opérationnel et résilience

Chapitre 22 : Solvabilité, liquidité et réglementation après la crise



Avant de commencer

Bâle 2.5 : corriger le portefeuille de négociation

Bâle III : redéfinir le capital

Les exigences de liquidité

La planification de la résolution

Les tests de résistance et les autres réformes

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

La crise financière de 2007-2009 a révélé les limites du cadre de Bâle II présenté au chapitre précédent. Ce chapitre retrace les réponses réglementaires immédiates — Bâle 2.5 pour le portefeuille de négociation, puis Bâle III pour le capital, le levier et la liquidité — avant que le chapitre suivant ne détaille les réformes d'achèvement de décembre 2017.

Bâle 2.5 : corriger le portefeuille de négociation

Compenser la sous-réactivité de la VaR historique

La VaR calculée par simulation historique tend à diminuer artificiellement en période de faible volatilité, car elle puise ses observations dans un passé récent peu mouvementé — puis à réagir avec retard lorsque la volatilité resurgit, comme en 2007. Le Comité de Bâle a répondu en exigeant le calcul d'une **VaR stressée**, tirée de la période de 250 jours la plus défavorable des sept dernières années pour le portefeuille actuel, combinée additivement à la VaR traditionnelle :

$$MR_{2.5} = \max(VaR_{t-1}, m_r \times \overline{VaR}_{60}) + \max(SVaR_{t-1}, m_s \times \overline{SVaR}_{60})$$

Un capital de marché mécaniquement doublé

Puisque la période la plus stressée du passé ne peut jamais être moins stressée que la période récente, et que les deux composantes s'additionnent, $MR_{2.5}$ est nécessairement au moins deux fois supérieur au capital calculé sous l'amendement de 1996 seul, à multiplicateurs égaux.

Capter les risques de défaut et de dégradation de notation

La charge de risque incrémental (IRC), introduite en réponse à l'arbitrage réglementaire entre portefeuille bancaire et portefeuille de négociation, capture le risque de défaut au 99,9^e percentile à un an pour les positions du portefeuille de négociation. La crise ayant montré que l'essentiel des pertes provenait de dégradations de notation plutôt que de défauts effectifs, son périmètre a été étendu pour inclure ces changements de notation. Pour le « livre de corrélation » (titrisations, retitrisations, dérivés sur titrisations), une **charge de risque global** (CR) remplace l'IRC et la charge de risque spécifique, avec des exigences bien plus élevées pour les retitrisations, plus sensibles aux variations de corrélation.

Bâle III : redéfinir le capital

Common Equity Tier 1, la nouvelle référence

Bâle III élimine le Tier 3 et scinde le Tier 1 en **Core Tier 1** (ou Common Equity Tier 1, CET1 — actions ordinaires, résultats non distribués) et **Tier 1 additionnel** (instruments hybrides subordonnés convertibles). Les exigences minimales sont relevées : CET1 $\geq 4,5$ % des RWA, Tier 1 total ≥ 6 %, capital total (Tier 1 + Tier 2) inchangé à 8 %.

Trois volants au-dessus du minimum

Trois volants de capital viennent s'ajouter aux minimums : un **volant de conservation du capital** (CCB) de 2,5 %, une **exigence additionnelle pour les banques d'importance systémique mondiale** (G-SIB), échelonnée de 1 à 3,5 % selon le score de systémicité, et un **volant contracyclique** (CCyB), laissé à la discrétion des superviseurs nationaux entre 0 et 2,5 % selon le cycle du crédit.

Deux logiques distinctes pour le volant contracyclique

Le volant contracyclique répond à deux rationalités : freiner la surchauffe du crédit en période d'expansion, et exploiter le fait que le coût du capital pour une banque est généralement plus faible en période favorable — reconstituer le volant quand il est bon marché, le libérer quand il devient coûteux.

Un filet de sécurité indépendant du risque pondéré

En complément des exigences pondérées par le risque, Bâle III introduit un ratio de levier simple : le capital Tier 1 doit représenter au moins 3 % de l'exposition totale au levier (actifs au bilan et fractions d'expositions hors bilan), sans pondération par le risque — une réponse directe au constat que les marchés, durant la crise, s'étaient concentrés sur ce ratio simple plutôt que sur les ratios pondérés jugés trop complexes et manipulables.

G-SIB, G-SII et D-SIB

Le Conseil de stabilité financière (FSB) publie chaque année la liste des banques d'importance systémique mondiale (G-SIB) et, avec l'AICA, des assureurs d'importance systémique mondiale (G-SII). De nombreuses juridictions désignent en complément des institutions d'importance systémique domestique (D-SIB). Une entité est jugée systémique si sa défaillance provoquerait des perturbations substantielles du système financier ou de l'économie réelle — le cas Lehman Brothers en 2008 en demeurant l'illustration de référence.

Les exigences de liquidité

Un mois pour gérer une crise

Le ratio de liquidité à court terme (LCR) exige que les actifs liquides de haute qualité (HQLA) d'une banque couvrent ses sorties nettes de trésorerie sur 30 jours, afin de lui donner le temps de gérer une crise en cédant ces actifs :

$$LCR = \frac{\text{Actifs liquides de haute qualité}}{\text{Sorties nettes de trésorerie sur 30 jours}} \geq 1$$

Le ratio de financement stable net (NSFR)

Un an pour rester financé

Le ratio de financement stable net (NSFR), conceptuellement différent, s'intéresse non pas à ce qui peut être vendu mais à ce qui resterait financé après une année de tensions :

$$NSFR = \frac{\text{Montant disponible de financement stable}}{\text{Montant requis de financement stable}} \geq 1$$

Étude de cas — Northern Rock (2007)

La faillite de Northern Rock, en septembre 2007, illustre la nécessité de ces deux ratios. Fortement dépendante des marchés de titrisation pour financer son activité hypothécaire, la banque n'est pas parvenue à trouver un financement de gros suffisant lorsque la titrisation s'est grippée. L'annonce d'un soutien de la Banque d'Angleterre a paradoxalement déclenché une ruée bancaire : une part substantielle des dépôts de détail a été retirée, et le financement de gros s'est effondré, la plupart des actifs restants étant illiquides. Un enseignement clé : la fourniture de liquidité par une banque centrale peut aggraver les tensions de financement plutôt que les apaiser, et déstabiliser l'ensemble d'un système bancaire.

L'ajustement de valeur de crédit (CVA)

Les banques calculent, pour chaque contrepartie sur dérivés, un ajustement de valeur de crédit (CVA) — la différence entre la valeur d'un portefeuille sans risque de défaut et sa valeur réelle compte tenu du risque de crédit de la contrepartie. Le CVA augmente avec le spread de crédit de la contrepartie et varie avec la valeur de marché du portefeuille — un risque qui s'est révélé, durant la crise, source de pertes parfois supérieures aux défauts effectifs.

La planification de la résolution

Permettre une recapitalisation sans argent public

Le FSB a convenu en 2014 que chaque G-SIB devait disposer d'une capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) suffisante pour se recapitaliser sans recours aux fonds publics, par conversion d'obligations convertibles en actions ou par un mécanisme de renflouement interne (bail-in), dans lequel certains passifs de dette de gros sont dépréciés ou convertis en actions selon des modalités fixées par la loi nationale.

L'image miroir des obligations convertibles classiques

Contrairement aux obligations convertibles traditionnelles, émises par des entreprises non financières et converties à la demande du porteur lorsque le cours de l'action monte, les CoCos bancaires font l'inverse : le capital de la banque augmente automatiquement — par conversion ou dépréciation de l'obligation — lorsqu'un déclencheur de détresse est atteint, typiquement lorsque le ratio de CET1 sur RWA passe sous un seuil (5,125 % ou plus pour une inclusion en Tier 1 additionnel) ou lorsque le superviseur déclare la banque non viable.

Anticiper sa propre défaillance

De nombreux pays imposent aux G-SIB (et parfois aux D-SIB) de préparer des plans de résolution détaillés, précisant comment elles se financeraient en cas de détresse, comment elles se recapitaliseraient, et comment leurs activités critiques pourraient se poursuivre même si certaines filiales venaient à défaillir.

Les tests de résistance et les autres réformes

Un test de résistance qui devient la contrainte de capital effective

Aux États-Unis, le programme de tests de résistance CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review) de la Réserve fédérale impose aux G-SIB et D-SIB de démontrer qu'elles conserveraient un capital suffisant même sous un scénario « sévèrement défavorable ». Pour de nombreuses banques, cette contrainte de stress test devient la contrainte de capital réellement opérante, plus stricte que les minimums réglementaires ordinaires.

Volcker Rule, CFPB et supervision macroprudentielle

La décennie suivant 2007 a vu émerger un vaste ensemble de réformes complémentaires : création d'organes de supervision macroprudentielle (Financial Stability Oversight Council aux États-Unis, Financial Policy Committee au Royaume-Uni); la règle Volcker (Dodd-Frank Act), restreignant le trading pour compte propre des banques de dépôt; la création d'un Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) pour protéger les consommateurs de produits financiers; l'obligation, pour les émetteurs de titrisations aux États-Unis et dans l'Union européenne, de conserver au moins 5 % de chaque tranche émise, pour mieux aligner leurs intérêts avec ceux des investisseurs; et un encadrement renforcé des pratiques de rémunération des dirigeants bancaires.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La crise de 2007-2009 a révélé l'insuffisance du capital du portefeuille de négociation (corrigée par Bâle 2.5 et sa VaR stressée), la fragilité de la définition du capital et l'absence de tout garde-fou de levier (corrigées par Bâle III et son CET1, ses volants et son ratio de levier), et l'absence totale d'exigence de liquidité (corrigée par le LCR et le NSFR, qu'illustre a contrario la faillite de Northern Rock). La planification de la résolution — TLAC, CoCos, plans de redressement — vise désormais à permettre la défaillance ordonnée d'une institution systémique sans recours à l'argent public, complétée par des tests de résistance devenus, dans certaines juridictions, la contrainte de capital réellement opérante. Le chapitre suivant détaillera l'achèvement de ce dispositif par les réformes de décembre 2017.